

Test Tema 27 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. La prestación de servicios por parte de terceros a las Administraciones Públicas, cuando implica un tratamiento de datos según la LOPDGGDD, exige:

- a) Cumplir lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
- b) Además de cumplir lo dispuesto en otras leyes, deberá incorporar los requisitos formales exigibles al encargado del tratamiento
- c) Crear una persona jurídica distinta sujeto al derecho privado
- d) Realizar copias de seguridad de los datos

2. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de derechos digitales, la edad mínima a efectos del consentimiento necesario para el tratamiento de datos en relación con la oferta directa de servicios de la sociedad de la información es de:

- a) 18 años.
- b) 16 años.
- c) 13 años.
- d) 14 años.

3. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los tratamientos de los datos y el delegado de protección de datos:

- a) Los tratamientos deben comunicarse, en cuanto hayan sido definidos o cambien, a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- b) La designación del delegado de protección de datos debe ser comunicada a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- c) Ni la identificación de tratamiento, ni la designación del delegado de protección de datos debe ser comunicada obligatoriamente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- d) Tanto la identificación de tratamientos, como la designación del delegado de protección de datos debe ser comunicada a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

4. De acuerdo con el Reglamento UE 679/2016, señale cuál de los siguientes NO es un principio aplicable al tratamiento de datos de carácter personal:

- a) Licitud
- b) Relevancia
- c) Minimización de datos
- d) Transparencia

5. Los datos del Padrón Municipal pueden cederse a las Administraciones públicas que lo soliciten en las siguientes condiciones:

- a) Solamente previo consentimiento del afectado.
- b) Sin consentimiento previo del afectado y exclusivamente para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio.
- c) Previo consentimiento previo del afectado y solamente cuando los datos solicitados sean necesarios para el ejercicio por la Administración solicitante de sus respectivas competencias.
- d) Sin consentimiento previo del afectado, solamente cuando los datos solicitados sean necesarios para el ejercicio por la Administración solicitante de sus respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes.

6. Señale la opción correcta de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos):

- a) Para realizar un tratamiento de datos personales, no es necesario contar con una base que lo legitime.
- b) Para realizar un tratamiento de datos personales, hay que contar con una base que lo legitime. Algunas de las posibles opciones que harían el tratamiento lícito pueden ser, al menos, la información acerca del tratamiento al interesado, el cumplimiento de una obligación legal del responsable, o el cumplimiento de una misión en interés público o en ejercicio de poderes públicos.
- c) Para realizar un tratamiento de datos personales, hay que contar con una base que lo legitime. Algunas de las posibles opciones que harían el tratamiento lícito pueden ser, al menos, la información acerca del tratamiento al interesado, el cumplimiento de una obligación legal del responsable, o el cumplimiento de una misión en interés público o en ejercicio de poderes particulares.
- d) Para realizar un tratamiento de datos personales, hay que contar con una base que lo legitime. Algunas de las posibles opciones que harían el tratamiento lícito pueden ser, al menos, el consentimiento del interesado, el cumplimiento de una obligación legal del responsable, o el cumplimiento de una misión en interés público o en ejercicio de poderes públicos.

7. ¿Cuál de los siguientes es un derecho digital de los contemplados en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales?

- a) Derecho al olvido.
- b) Derecho a la desconexión analógica en el ámbito laboral.
- c) Derecho a la desconexión digital en todos los ámbitos.
- d) Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.

8. La Cualificación del Delegado de Protección de Datos:

- a) Es requisito disponer de titulación universitaria.
- b) Es requisito disponer de titulación universitaria en derecho.
- c) Es requisito disponer de titulación universitaria con conocimientos en derecho y la práctica en materia de protección de datos.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

9. El Delegado de Protección de Datos tendrá las siguientes funciones:

- a) Realiza el tratamiento de los datos según le especifique el Responsable del tratamiento.
- b) Se encarga de impartir la formación en protección de datos y en el esquema nacional de seguridad.
- c) Cooperar con la autoridad de control.
- d) Realiza las auditorías en materia de protección de datos y del esquema nacional de seguridad.

10. Con carácter general, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se aplica a:

- a) Cualquier tratamiento totalmente automatizado de datos personales, exclusivamente
- b) Cualquier tratamiento no automatizado, sean o no destinados a ser incluidos en un fichero
- c) Cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero
- d) Cualquier tratamiento de datos de personas físicas o jurídicas de información especialmente protegida

11. (reserva) La Agencia Española de Protección de Datos recibe una reclamación de un paciente de una clínica privada que ejerció el derecho de acceso a su historial clínico existente en dicha clínica y no se le dio respuesta. En vista de esto, cual de las siguientes afirmaciones sería correcta:

- a) La Agencia estima la reclamación planteada ya que no se dio respuesta expresa a la solicitud de acceso.
- b) La Agencia desestima la reclamación planteada ya que el acceso a la historia clínica está regulado por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
- c) La Agencia desestima la reclamación planteada ya que los datos de salud son datos especialmente protegidos según el Reglamento de Protección de Datos y la clínica privada debe guardar el deber de secreto sobre los mismos.
- d) La Agencia desestima la reclamación planteada pues la clínica privada no se encuentra en los casos en que deba designar Delegado de Protección de Datos.

12. La Agencia de Protección de Datos se adscribe al Ministerio de:

- a) Administraciones Públicas
- b) Industria, Turismo y Comercio
- c) Justicia
- d) Ninguna es correcta

13. Referente a la Agencia de Protección de Datos, no es falso que:

- a) El Gobierno pueda cesar discrecionalmente a su Director
- b) El Director sea nombrado por su Consejo Consultivo
- c) El mandato del Director de la Agencia de Protección de Datos tendrá una duración de seis años
- d) Se caracteriza por su independencia respecto de la Administración

14. Indique cuál de las siguientes respuestas NO es correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Antes de la adopción del acuerdo de inicio de procedimiento, la Agencia Española de Protección de Datos podrá llevar a cabo actuaciones previas de investigación
- b) La Agencia Española de Protección de Datos actuará en todo caso cuando sea precisa la investigación de tratamientos que implique un tráfico masivo de datos personales
- c) Las actuaciones previas de investigación no podrán tener una duración superior a doce meses
- d) La Agencia Española de Protección de Datos no actuará en ningún caso cuando sea precisa la investigación de tratamientos que implique un tráfico masivo de datos personales

15. Seleccione la respuesta verdadera sobre la Agencia de Protección de Datos:

- a) Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Interior.
- b) Está adscrita a la Ley General Presupuestaria pero no tiene dotación presupuestaria propia.
- c) El Presidente de la AEPD es nombrado por un periodo de cinco años.
- d) Está sometida únicamente al control interno por el Tribunal de Cuentas.

16. Indique cuál de las siguientes categorías de datos NO se considera una categoría especial, según el artículo 9 del RGPD:

- a) Relativos a la Salud.
- b) Administrativos.
- c) De religión.
- d) De origen racial.

17. Indique cuál de los siguientes datos sensibles no está especialmente protegido por la LOPDGDD:

- a) De salud
- b) Administrativos
- c) De religión
- d) De origen racial

18. Una de las siguientes categorías de datos personales no es de las denominadas categorías especiales:

- a) Origen racial o étnico.
- b) Afiliación sindical.
- c) Infracciones penales.
- d) Vida sexual.

19. El Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos:

- a) Es un órgano colegiado de asesoramiento del Director de la Agencia
- b) Emite informes en todas las cuestiones que le somete el Director
- c) Formula propuestas en temas relacionados con las competencias de la Agencia
- d) Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante

20. ¿Cuál de las siguientes normativas europeas se relaciona principalmente con la protección de datos personales y la privacidad en la interoperabilidad?:

- a) Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).
- b) Directiva de Protección para el Comercio Electrónico.
- c) Reglamento sobre el Reconocimiento Mutuo de la Identificación Electrónica.
- d) Directiva sobre Servicios de la Sociedad de la Información.

21. Respecto al derecho de rectificación y cancelación es falso que:

- a) El afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse.
- b) Que se podrá, en las circunstancias que se establezcan reglamentariamente, exigir una mínima contraprestación por los gastos de gestión que dicha rectificación ocasione justificadamente.
- c) Es un derecho, recogido en la LOPDGDD, de todos los ciudadanos.
- d) El afectado deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

22. Según el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas será:

- a) Lícito
- b) Constitutivo de delito
- c) Constitutivo de una infracción administrativa
- d) Una mera irregularidad administrativa.

23. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales:

- a) El deber de confidencialidad se mantendrá aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado de tratamiento.
- b) Los responsables y encargados de tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento no estarán sujetos al deber de confidencialidad.
- c) El deber de confidencialidad sustituirá a los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.
- d) El deber de confidencialidad concluirá cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

24. ¿Cuál es la duración del mandato tanto de la Presidencia como la del Adjunto a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos?

- a) cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración.
- b) cuatro años sin que pueda ser renovado en ningún caso.
- c) seis años sin que pueda ser renovado en ningún caso.
- d) cuatro años y puede ser renovado para otro período de igual duración.

25. La Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) tiene por objeto:

- a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.
- b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.
- c) La A y la B son correctas.
- d) Hacer frente a las amenazas o agresiones contra los derechos y libertades públicas, provenientes del tratamiento automatizado de datos personales.

26. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDGDD), cuál de las siguientes categorías de datos no está considerada como especial:

- a) Vida Sexual
- b) Nombre
- c) Origen étnico o racial
- d) Datos genéticos

27. Se consideran garantías adecuadas para la realización de transferencias a países terceros u organizaciones internacionales cuando:

- a) Existen normas corporativas vinculantes.
- b) Existen cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión.
- c) Existen cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de control y aprobadas por la Comisión.
- d) Las respuestas a, b y c son correctas.

28. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando:

- a) Sea mayor de catorce años.
- b) Sea mayor de catorce años, salvo aquellos casos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.
- c) Sea mayor de catorce años, y solo para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderle en el contexto de la Ley Orgánica 3/2018.
- d) Conste el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

29. ¿Cuáles de los siguientes datos personales NO se incluyen en la categoría de datos especiales?

- a) Las opiniones políticas
- b) Los datos genéticos
- c) Los datos relativos a la salud
- d) Datos patrimoniales

30. Según la LOPDGDD, los interesados han de estar informados de la posibilidad de ejercitar varios derechos sobre sus datos. Indicar la falsa:

- a) Acceso
- b) Certificación
- c) Rectificación
- d) Supresión

31. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales:

- a) El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso a un nuevo encargado.
- b) El encargado de tratamiento no podrá en ningún caso conservar los datos cuando finalice la prestación del servicio.
- c) El encargado de tratamiento no podrá bloquear los datos en ningún caso.
- d) Las respuestas a, b, y c no son correctas.

32. En relación a los tratamientos y el delegado de protección de datos:

- a) Los tratamientos deben comunicarse en cuanto hayan sido definidos o cambien a la AEPD.
- b) La designación del Delegado de Protección de Datos debe ser comunicada a la AEPD.
- c) Ni la identificación de tratamiento, ni la designación del Delegado de Protección de Datos debe ser comunicada a la AEPD.
- d) Tanto la identificación de tratamientos, como la designación del Delegado de Protección de Datos debe ser comunicada a la AEPD.

33. En relación con las evaluaciones de impacto de protección de datos (EIPD), señale la opción INCORRECTA:

- a) La EIPD es obligatoria cuando las operaciones de tratamiento entran en un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
- b) La EIPD es obligatoria para todos los tratamientos de datos de las administraciones públicas.
- c) El resultado de la evaluación debe tenerse en cuenta para determinar las medidas que mitiguen los riesgos, de forma que el tratamiento mantenga las garantías de protección de datos.
- d) Si no es posible mitigar el riesgo con medidas técnicas u organizativas, debe plantearse una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos.

34. Señale cuál de las siguientes circunstancias NO es una base que legitime el tratamiento de datos personales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos):

- a) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
- b) El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física.
- c) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
- d) El tratamiento es necesario para ofrecer al interesado servicios públicos o privados en términos de calidad y eficiencia.

35. El RD 1720/2007 trata sobre:

- a) Reglamento de desarrollo de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
- b) Reglamento sobre medidas de protección contra radiaciones electromagnéticas
- c) Reglamento sobre medidas que favorezcan la ergonomía y ecología en los puestos de trabajo
- d) Reglamento de desarrollo de la antigua Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal

36. ¿Qué organismo es responsable de supervisar la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea?:

- a) Comisión Europea.
- b) Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD).
- c) Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD).
- d) Consejo Económico y Social Europeo (CESE).

37. En una aplicación desplegada en la sede electrónica de un organismo público en la que se publiquen actos administrativos que contengan datos personales, se debe tener en cuenta que:

- a) Cuando el afectado carezca de documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos.
- b) Por norma general, se identificará a los afectados mediante su nombre y apellidos, añadiendo las cuatro últimas cifras numéricas del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
- c) En el caso de notificaciones infructuosas, podrá publicarse el nombre y apellidos del afectado de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
- d) Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados, estos deberán ser identificados únicamente mediante su identificador completo de documento nacional de identidad, identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

38. A qué órgano compete la imposición de sanciones a infracciones a empresas relativas a la no obtención del consentimiento previo a la utilización de cookies en los equipos terminales de los destinatarios:

- a) Agencia Española de Protección de Datos
- b) Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
- c) Persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- d) -

39. La Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal es la Ley Orgánica:

- a) 6/2018
- b) 6/2017
- c) 3/2018
- d) 3/2017

40. La Agencia Española de Protección de Datos:

- a) Está sometida a control por parte de la IGAE y del Tribunal de Cuentas
- b) Está sujeta a la LOFAGE en todos sus preceptos
- c) Frente a sus resoluciones puede presentarse recurso de alzada
- d) Sus competencias son exclusivas, no pudiendo crearse órganos similares en las Comunidades Autónomas

41. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea:

- a) Mayor de 18 años
- b) Mayor de 13 años
- c) Mayor de 16 años
- d) Mayor de 14 años

42. Señale la respuesta correcta:

- a) Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos son recurribles en alzada ante el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
- b) Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos no pueden ser objeto de recurso alguno
- c) Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos agotan la vía administrativa
- d) Por vía reglamentaria se establecerá el sistema de recursos administrativos ante las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos

43. Indique la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Esta ley es de total aplicación a los tratamientos de datos de las personas fallecidas.
- b) Esta ley orgánica no será de aplicación a los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas
- c) Esta ley orgánica será de aplicación a las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas
- d) Esta ley orgánica será de aplicación a las personas jurídicas legalmente constituidas.

44. A los efectos del Reglamento (UE) 2016/679, se entienden por datos personales:

- a) Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas
- b) Cualquier información relativa a la salud, ideología, religión, creencias, origen racial o vida sexual de las personas
- c) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables
- d) Cualquier información sobre las personas, excluidas las de carácter político, sindical o religioso

45. Según lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿en qué plazo prescriben las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros?

- a) Seis meses.
- b) Un año.
- c) Dos años.
- d) Tres años.

46. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿qué se entiende por «tratamiento de datos personales»?

- a) La transmisión de datos sin consentimiento expreso.
- b) La recopilación de datos personales por organismos públicos exclusivamente.
- c) Cualquier operación realizada sobre datos personales, como la recolección, el almacenamiento o la eliminación.
- d) El uso de datos únicamente con fines comerciales.

47. En unas actuaciones iniciadas en abril de 2020 por la Agencia Española de Protección de Datos en relación a una app de seguimiento del Covid promovida por el Gobierno de Canarias, se constata que no se ha nombrado ni comunicado un Delegado de Protección de datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. En vista de esto y según el reglamento de protección de datos, cual de las siguientes acciones es correcta:

- a) La agencia no tomará ninguna acción sancionadora puesto que el Delegado de Protección de Datos no es requisito cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
- b) La agencia impondrá una sanción por no tener designado un Delegado de Protección de Datos.
- c) La agencia no impondrá una sanción porque el actual Reglamento de protección de datos no estaba aun en vigor en abril de 2020.
- d) La agencia no impondrá una sanción pues considera que no se debe designar un delegado de protección de datos dado que no se cumple el requisito marcado para ello en el artículo 37 del Reglamento de protección de datos de tratamiento a gran escala que requieran una observación habitual y sistemática de los interesados.

48. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales deberá designar un delegado de protección de datos:

- a) Centro sanitario.
- b) Federación deportiva.
- c) Ministerio.
- d) Prestador de Servicios de Sociedad de la Información.

49. Según el del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril, Reglamento General de Protección de Datos, ¿resulta obligatoria la designación de un Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas?

- a) No.
- b) Si, excepto los Tribunales cuándo actúen en ejercicio de su función judicial.
- c) Si, con excepción de la Administración Local.
- d) Únicamente en el ámbito de la Administración General del Estado.

50. ¿En qué situación puede la Agencia Española de Protección de Datos o las autoridades autonómicas de protección de datos imponer medidas al representante, solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento, según lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679?

- a) Si el tratamiento se refiere a afectados que se hallen en la Unión Europea y el responsable o encargado del tratamiento está establecido en la Unión Europea.
- b) Si el tratamiento se refiere a afectados que se hallen en España y el responsable o encargado del tratamiento no está establecido en la Unión Europea.
- c) El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no establece nada sobre la designación de representantes de responsables ubicados fuera de la Unión Europea pero sí dentro.
- d) Ninguna de las anteriores.

51. En relación al esquema de certificación del Delegado de Protección de Datos:

- a) La AEPD como propietario del Esquema es responsable de promover su desarrollo, revisión y validación continua y autoriza al resto de agentes que forman parte del mismo.
- b) La AEPD designa a la Entidad de Acreditación (ENAC) como organismo único para la acreditación de las entidades de certificación.
- c) La acreditación de las instituciones de certificación podrá ser llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

52. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por:

- a) El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia.
- b) El Ministerio de Justicia, a propuesta del Gobierno.
- c) El Consejo Consultivo.
- d) El Delegado de Protección de Datos.

53. Indique cual es la opción correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

- a) El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- b) El tratamiento de los datos de los menores de quince años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- c) El tratamiento de los datos de los menores de dieciséis años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- d) El tratamiento de los datos de los menores de dieciocho años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

54. Señale el supuesto legal que legitima a una entidad al tratamiento de datos de imágenes, a través de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones:

- a) La existencia de una relación contractual.
- b) El consentimiento del interesado.
- c) El interés público de la entidad establecido por ley.
- d) Este tratamiento no tiene ninguna base legal en términos

55. El artículo 72 i) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales califica «La vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de esta ley orgánica» como infracción muy grave. De acuerdo con lo previsto en dicha Ley, ¿en qué plazo prescribirá la citada infracción?:

- a) Cinco años.
- b) Tres años.
- c) Dos años.
- d) Un año.

56. La normativa de referencia que regula de forma general el derecho a la protección de datos en el ámbito Europeo y nacional es:

- a) Reglamento 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).
- b) Directiva (UE) 2018/1972 y Ley 39/2015 (LPACAP).
- c) Directiva (UE) 2016/21022 y Ley 40/2015 (LRJSP).
- d) Directiva (UE) 2016/2102 y Ley 11/2007 (LAECSP).

57. ¿Cómo se denomina al derecho que se reconoce al interesado para solicitar información de forma gratuita sobre los datos de carácter personal de los que dispone un responsable del tratamiento, así como otra información, entre la que se encuentra los fines del tratamiento realizado?

- a) Derecho de información
- b) Derecho de acceso
- c) Derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos
- d) Derecho de cancelación

58. ¿Es obligatoria la designación de al menos un Delegado de Protección de Datos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León?

- a) No, ya que el Reglamento General de Protección de Datos no establece los supuestos de obligación de la designación
- b) No, ya que se trata de una administración autonómica
- c) Sí, pero solo en el caso de que se traten datos a gran escala o datos especialmente protegidos
- d) Sí, por tratarse de un organismo público

59. A falta de una decisión de adecuación por parte de la Comisión, los responsables o encargados del tratamiento podrán realizar transferencias de datos a terceros países u organizaciones internacionales sin necesidad de autorización de la AEPD cuando ofrezcan garantías adecuadas si son aportadas (señale la respuesta incorrecta):

- a) mediante cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado y el responsable, encargado o destinatario de los datos personales en el tercer país u organización internacional
- b) mediante un instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades u organismos públicos
- c) mediante normas corporativas vinculantes
- d) mediante un mecanismo de certificación aprobado y conforme a la normativa del RGPD, junto con compromisos vinculantes y exigibles del responsable o el encargado del tratamiento en el tercer país

60. El tratamiento de datos personales de manera tal, que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable, se denomina:

- a) Segregación
- b) Seudonimización
- c) Anonimización
- d) Desintegración

61. Según el Reglamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, el interesado debe dar consentimiento al tratamiento de sus datos personales mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación: Señale la opción INCORRECTA

- a) Certificada
- b) Específica
- c) Informada
- d) Inequívoca

62. Señale la opción incorrecta entre las siguientes. La Agencia de Protección de Datos es:

- a) Un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia.
- b) Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Administraciones Públicas.
- c) Ejerce sus funciones a través del Director, cuyos actos ponen fin a la vía administrativa.
- d) Actúa con plena independencia de las AA.PP.

63. ¿Cuál no es un derecho de los interesados según la actual legislación en materia de protección de datos?

- a) Derecho de Acceso
- b) Derecho de Rectificación
- c) Derecho a la Protección de datos desde el diseño y por defecto
- d) Derecho de Oposición

64. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y el crédito:

- a) Tienen la obligación de designar un Delegado de Protección de Datos.
- b) Están excluidos de designar un Delegado de Protección de Datos.
- c) Tienen libertad de decisión a la hora de Designar un Delegado de Protección de Datos.
- d) La obligación de designar o no Delegado de protección de datos queda pendiente de un desarrollo reglamentario.

65. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

- a) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de doce años.
- b) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
- c) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de quince años.
- d) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciséis años.

66.Cuál de los siguientes NO es un principio de protección de datos:

- a) Exactitud de los datos
- b) Tratamiento basado en el consentimiento del afectado
- c) Transparencia e información al afectado
- d) Deber de confidencialidad

67. Según el artículo 35 del RGPD, cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento:

- a) Una consulta a su departamento legal.
- b) Una Evaluación de Impacto en las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales.
- c) Un análisis DAFO.
- d) Una matriz RACI.

68. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley 3/2018, para ejercer los derechos de rectificación y/o cancelación se necesita:

- a) Nada, se ejercen gratuitamente
- b) Pagar solo los gastos ocasionados por la rectificación
- c) Se necesita un notario
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

69. Cuáles de las siguientes condiciones debe cumplir el consentimiento del interesado:

- a) Debe utilizar un lenguaje técnico y jurídico con el fin de explicar exactamente los términos de este.
- b) Puede ser retirado por el interesado en los periodos establecidos por el Responsable, siendo al menos posible dos veces al año.
- c) Debe utilizar un lenguaje claro y sencillo, de forma que el mensaje resulte inteligible y de fácil acceso.
- d) La retirada del consentimiento debe hacerse de forma presencial para asegurar la identidad del solicitante.

70. En relación a la protección de datos en la nube, ¿qué se debe garantizar según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales respecto al almacenamiento de datos fuera de la Unión Europea?

- a) No existen restricciones si el proveedor es conocido.
- b) Que los datos solo puedan almacenarse en países con un nivel adecuado de protección de datos reconocido por la Unión Europea.
- c) Que los datos sean accesibles sin restricciones para cualquier ciudadano de la UE.
- d) Que los datos puedan ser transferidos a cualquier país sin autorización del titular.

71. La notificación de una brecha de seguridad en un sistema de información a la Agencia Española de protección de Datos (AEPD) debe realizarla:

- a) El responsable de seguridad
- b) El delegado de protección de datos
- c) El responsable del tratamiento de datos
- d) El encargado del tratamiento de datos

72. ¿Quién determina los fines y medios del tratamiento de datos personales?

- a) El Encargado del Tratamiento
- b) El Responsable del Tratamiento
- c) El Delegado de Protección de Datos
- d) El Responsable de Seguridad

73.Cuál de la siguiente información no debe estar contenida en el Registro de Actividades de Tratamiento:

- a) Una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales.
- b) El contacto de la Agencia Española de Protección de Datos al que consultar en caso de duda.
- c) Las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

74. En relación a la elaboración de perfiles:

- a) El afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente.
- b) En la información que se le ofrezca al afectado deberá incluirse detalle del algoritmo utilizado.
- c) Por razones comerciales no se dará detalle de las fuentes de las que proceden los datos.
- d) El interesado tendrá derecho de oposición durante el primer año después del comienzo de la actividad de elaboración de perfiles.

75. En relación con las evaluaciones de impacto de protección de datos (EIPD), señale la opción INCORRECTA:

- a) La EIPD es obligatoria para todos los tratamientos de datos de las Administraciones Públicas.
- b) La EIPD es obligatoria cuando las operaciones de tratamiento entrañen un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
- c) Si no es posible mitigar el riesgo con medidas técnicas u organizativas, debe plantearse una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos.
- d) El resultado de la evaluación debe tenerse en cuenta para determinar las medidas que mitiguen los riesgos, de forma que el tratamiento mantenga las garantías de protección de datos

76. Según el Reglamento General de de Protección de Datos (UE) 2016/679, el principio de minimización de datos personales implica que:

- a) Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
- b) Los datos personales serán exactos y, si fuera necesario actualizados, suprimidos o rectificados sin dilación.
- c) Los datos personales serán adecuados, pertinentes y no excesivos.
- d) Los datos personales se mantendrán anonimizados.

77. La Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales incluye como novedad el derecho de:

- a) Acceso.
- b) Portabilidad.
- c) Transparencia.
- d) Reposición.

78. Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, el delegado de protección de datos:

- a) No podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones en ningún caso
- b) Podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con objeto de la citada ley y emitir recomendaciones en ámbito de sus competencias.
- c) Podrá revisar los procedimientos relacionados con el objeto de la citada ley, pero no podrá emitir en ningún caso recomendaciones.
- d) En el ejercicio de sus funciones no tendrá acceso a los datos personales.

79. Según se indica en el artículo 33 del RGPD, en caso de violación de la seguridad de los datos personales que constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas, en qué plazo el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente:

- a) A más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella
- b) A más tardar 48 horas después de que haya tenido constancia de ella
- c) A más tardar 24 horas después de que haya tenido constancia de ella
- d) No es necesario realizar ninguna notificación

80. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, reconoce:

- a) 14 años como la edad límite para que el consentimiento del menor sea válido para el tratamiento de sus datos personales, siempre que haya prestado su consentimiento expreso y tenga capacidad de obrar plena para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento.
- b) 16 años como la edad límite para que el consentimiento del menor sea válido para el tratamiento de sus datos personales, siempre que haya prestado su consentimiento expreso y tenga capacidad de obrar plena para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento.
- c) La edad del menor no es el dato determinante, solo es lícito el consentimiento del menor si consta el del titular de la patria potestad o tutela.
- d) No es lícito el tratamiento de datos personales de un menor basado en su consentimiento.

81. Según la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, ¿qué consideración tiene la reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la reidentificación de los afectados?

- a) Infracción leve
- b) Infracción grave
- c) Infracción muy grave
- d) Infracción no contemplada en la Ley Orgánica, sino en el RGPD

82. La LOPDGDD NO establece en su título 10 como uno de los derechos digitales del ciudadano:

- a) El derecho a la seguridad digital.
- b) El derecho a la banda ancha.
- c) El derecho a la educación digital.
- d) El derecho a la neutralidad de Internet.

83. ¿Cuál de estos datos no es obligatorio facilitar cuando los datos personales se obtengan del interesado?

- a) La fuente de la que proceden los datos
- b) Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos
- c) Fines del tratamiento así como la Base Jurídica del tratamiento
- d) Los destinatarios o categorías de destinatarios

84. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales algunos de los principios que rigen el tratamiento de los datos personales son:

- a) El principio de eficacia, jerarquía, desconcentración y coordinación.
- b) Licitud, lealtad, publicidad y limitación de la finalidad.
- c) Licitud, lealtad, transparencia y limitación de la finalidad.
- d) Licitud, coordinación, transparencia y limitación de la finalidad.

85. Según el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, sólo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento es:

- a) El Responsable del tratamiento
- b) El Encargado del tratamiento
- c) La Autoridad de control
- d) El Delegado de Protección de Datos

86. El art. 12 del Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos establece la estructura orgánica enumerando los siguientes órganos:

- a) La Presidencia, la Adjuntía, la Subdirección General de Inspección de Datos, la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones y la Secretaría General.
- b) El Presidente de la Agencia de Protección de Datos, el Comité Consultivo, el Registro General de Protección de Datos, la Inspección de Datos y la Subsecretaría General.
- c) El Director de la Agencia de Protección de Datos, el Comité Consultivo, el Registro General de Protección de Datos, la Inspección de Datos y la Secretaría General.
- d) El Director de la Agencia de Protección de Datos, el Consejo Consultivo, el Registro General de Protección de Datos, la Inspección de Datos y la Subsecretaría General.

87. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales:

- a) El consentimiento tácito del interesado es condición legítima para el tratamiento de sus datos personales.
- b) Las Administraciones Públicas, por su propia naturaleza, no están obligadas a recabar el consentimiento para el tratamiento de datos personales.
- c) El responsable del tratamiento, cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, no está obligado a recabar el consentimiento del interesado.
- d) El consentimiento expreso es genérico e independiente de las actividades de tratamiento y de los fines de éstas.

88. De acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en caso de fallecimiento de menores, el acceso a sus datos personales y, en su caso, su rectificación o supresión, podrá ejercerse por:

- a) Sus representantes legales.
- b) El Ministerio Fiscal, que únicamente podrá actuar de oficio.
- c) El Ministerio Fiscal, que podrá actuar únicamente a instancia de la autoridad judicial.
- d) Sus progenitores autorizados por el defensor del menor de la comunidad autónoma.

89. ¿Cuál de los siguientes miembros no forma parte el Consejo Consultivo de la A.E.P.D.?

- a) Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados.
- b) Un Senador propuesto por el Senado.
- c) Un miembro de la Real Academia de la Lengua propuesto por la misma.
- d) Dos expertos propuestos por las Organizaciones Empresariales.

90. La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, No será de aplicación a los tratamientos:

- a) Totalmente automatizados de datos personales.
- b) No automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
- c) Sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
- d) Parcialmente automatizados de datos personales.

91. Según el artículo 26 del Reglamento eIDAS, ¿cuál de los siguientes es un requisito para firmas electrónicas avanzadas?

- a) Permitir identificar de forma unívoca el dispositivo que realiza la firma
- b) Permitir la identificación del directorio raíz
- c) Haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo
- d) Estar vinculada a los datos del certificado, de forma que se pueda detectar cualquier modificación ulterior de los datos firmados

92. En relación con el tratamiento de imágenes con fines de videovigilancia, el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, afirma que:

- a) Podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones
- b) Podrán captarse imágenes del interior de un domicilio privado cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte
- c) Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de tres meses desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
- d) El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo identificando al Delegado de Protección de Datos

93. ¿Cuál es el plazo que establece el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), (UE) 2016/679, como obligación para la realización de una auditoría de protección de datos?:

- a) Cada 2 años de forma general, al realizar una evaluación de conformidad.
- b) Cada año para los sistemas de alto riesgo que requieran EIPD (Evaluación de Impacto de Protección de Datos), cada dos años para el resto.
- c) No establece un plazo. La Autoridad de Control determina cuándo realizar auditorías de protección de datos.
- d) Cada vez que se realice un cambio significativo en el perfil de riesgo del sistema.

94. Respecto al Registro de las actividades de tratamiento:

- a) Debe incluir el nombre del Responsable de tratamiento, pero no el del Delegado de Protección de Datos.
- b) Debe incluir los fines de tratamiento, la descripción de las categorías de los interesados, entre otros.
- c) No incluye los plazos previstos para la supresión porque se considera un aspecto de la gestión documental.
- d) No incluye las medidas técnicas porque su estudio se realiza en la EIPD.

95. El Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ¿incluye nuevas categorías especiales de datos personales (datos sensibles)?

- a) Sí, incluye las nuevas categorías de datos sensibles de datos genéticos y de datos biométricos. Estos últimos sólo tendrán esa condición cuando puedan identificar unívocamente a una persona.
- b) No, no incluye nuevas definiciones de categorías de datos sensibles, manteniendo las definiciones de categoría de datos sensibles de la Directiva 95/46.
- c) Sí, incluye como nueva categoría de datos sensibles sólo los datos biométricos, ya que los datos genéticos están incluidos en los datos de salud.
- d) Si, incluye las nuevas categorías de datos sensibles de datos genéticos y los datos biométricos, permitan o no estos últimos identificar unívocamente a una persona.

96. ¿Las cesiones de datos personales entre Administraciones Públicas, para el ejercicio de competencias distintas pueden realizarse?

- a) En todo caso
- b) Cuando lo habilite una norma con rango formal de Ley
- c) Basta una autorización en una norma reglamentaria
- d) Nunca

97. Es una novedad de la actual Ley Orgánica de Protección de Datos respecto a la anterior ya derogada:

- a) La incorporación del derecho de acceso.
- b) El derecho de oposición.
- c) La garantía de los derechos digitales de los ciudadanos.
- d) El derecho de rectificación y cancelación.

98. La Privacidad desde el diseño (PbD) parte de siete principios fundamentales. Señale el ERRÓNEO:

- a) La privacidad se incorpora en la fase de diseño.
- b) Aseguramiento de la privacidad en el diseño.
- c) Visibilidad y transparencia.
- d) Enfoque centrado en el sujeto de los datos.

99. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla:

- a) El interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos
- b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso
- c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;
- d) Todas las anteriores son verdaderas

100. La LOPD permite a los interesados a los que se soliciten datos personales:

- a) Solo consultar sus datos
- b) Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad y oposición
- c) Ejercitar sólo los derechos de rectificación
- d) Ejercitar sólo los derechos de cancelación

101. ¿Cuándo entró en vigor la LOPDGDD?

- a) A los dos años de su publicación en el BOE, es decir el 6 de Diciembre de 2020.
- b) El día siguiente a su publicación en el BOE, es decir el 7 de Diciembre de 2018.
- c) El mismo día que el RGPD.
- d) El 25 de mayo de 2018.

102. Según el artículo 9.1 del RGPD, ¿cuál de estas categorías de datos no se considera especial?

- a) DNI
- b) Afiliación sindical
- c) Tratamiento de datos genéticos
- d) Datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física

103. Según el Reglamento General de Protección de Datos el interesado es:

- a) La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero.
- b) Es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento.
- c) Es la persona física identificada o identificable.
- d) Todas son incorrectas.

104. ¿Cuál es la norma europea vigente relativa al tratamiento de los datos personales (a partir del 25 de Mayo de 2018)?

- a) Reglamento 679/2016
- b) Directiva 2006/24/CE
- c) Directiva 2002/58/CE
- d) Directiva 95/46/CE

105. En relación a la Evaluación de Impacto en la protección de datos (EIPD):

- a) es un proceso concebido para describir el tratamiento de datos que se pretende realizar, evaluar su necesidad y proporcionalidad y ayudar a gestionar los riesgos derivados del tratamiento de datos personales determinando las medidas para abordarlos.
- b) Hay que realizarlo siempre que se realizan tratamiento de datos personales.
- c) Se lleva a cabo una vez que se ha producido un incidente sobre un tratamiento para evitar su repetición futura.
- d) Sirve para revisar si es correcta la definición de medidas de seguridad aplicadas y es la razón por la que se realiza una vez iniciado el tratamiento.

106. En relación con el deber de confidencialidad recogido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, están sujetos al mismo solamente:

- a) Los responsables del tratamiento de datos.
- b) Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este.
- c) Los responsables y encargados del tratamiento de datos.
- d) Los encargados del tratamiento de datos.

107. Indique la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Cuando se presentase ante la autoridad de control competente una reclamación, esta deberá evaluar su admisibilidad a trámite
- b) Cuando se presentase ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación, esta deberá evaluar su admisibilidad a trámite
- c) La admisión o inadmisión a trámite de una reclamación, deberá notificarse al reclamante en el plazo de un mes
- d) Si no se notificara al reclamante la admisión o inadmisión a trámite de una reclamación en el plazo de un mes esta se entenderá rechazada

108. El Título V de la LOPD-GDD trata sobre:

- a) Principios de la protección de datos
- b) Derechos de las personas
- c) Responsable y Encargado del tratamiento
- d) Agencia de Protección de Datos

109. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el Delegado de Protección de Datos:

- a) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el responsable del tratamiento, exclusivamente.
- b) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el responsable del tratamiento o por el encargado del tratamiento.
- c) No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones.
- d) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el encargado del tratamiento, exclusivamente.

110. Según la normativa vigente de protección de datos, el principio de minimización implica que los datos personales:

- a) Serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados
- b) Serán exactos y, si fuera necesario, actualizados, suprimidos o rectificados sin dilación
- c) Serán adecuados, pertinentes y no excesivos
- d) Se mantendrán anonimizados

111. La Agencia Española de Protección de Datos se rige, entre otros, por:

- a) El Capítulo I del Título VII de la LOPDGDD y el Real Decreto 389/2021 por el que se aprueba su Estatuto.
- b) El Título V de la LOPDGDD y el RD 428/1993 por el que se aprueba su Estatuto.
- c) El Título V de la LOPDGDD y el RD 389/2021 por el que se aprueba su Estatuto.
- d) El Capítulo I del Título VII de la LOPDGDD y el Real Decreto 428/1993 por el que se aprueba su Estatuto.

112. La aprobación del Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos se realizó a través de:

- a) R.D. 156/1996 de 2 de Febrero.
- b) R.D. 428/1993 de 26 de Marzo.
- c) R.D. 389/2021, de 1 de junio
- d) La Ley 30/1992 de 26 de Noviembre.

113. En el ámbito de la Administración Pública, ¿es obligatoria la designación de un Delegado de Protección de Datos según el Reglamento UE 2016/679 (RGPD)?

- a) No, ya que el RGPD establece la obligatoriedad sólo si la legislación del Estado Miembro lo considera obligatoria.
- b) No, ya que el RGPD no establece supuestos para la obligación de la designación.
- c) Sí, pero sólo si el tratamiento lo lleva a cabo la Administración en calidad de responsable del tratamiento excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial.
- d) Sí, si el tratamiento lo lleva a cabo la Administración tanto en calidad de responsable como en calidad de encargado del tratamiento, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial.

114. De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, señale cuál se considera un dato perteneciente a una categoría especial de datos personales:

- a) El número de matrícula de un vehículo
- b) La fecha de nacimiento
- c) La afiliación sindical
- d) El número de teléfono

115. ¿Cuál es el plazo máximo para resolver un procedimiento que se refiera exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 y qué sucede si se supera ese plazo?

- a) El plazo máximo es de tres meses y se produce su caducidad.
- b) El plazo máximo es de seis meses y se produce su caducidad.
- c) El plazo máximo es de nueve meses y se produce su caducidad.
- d) El plazo máximo es de seis meses y el interesado puede considerar estimada su reclamación si se supera ese plazo.

116. ¿Cuándo entró en vigor el RGPD?

- a) A los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
- b) Fue aplicable a partir del 25 de mayo de 2018.
- c) El 27 de abril de 2016.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

117. ¿De qué Ministerio depende jerárquicamente la Agencia de Protección de Datos?

- a) Justicia
- b) Interior
- c) Asuntos Exteriores
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

118. Señale de la siguiente relación el miembro que NO forma parte del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos:

- a) Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.
- b) Un senador.
- c) Un representante del Colegio de Ingenieros Industriales.
- d) Un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una Autoridad de protección de datos en su ámbito territorial.

119. Considerando los derechos digitales en el ámbito laboral regulados en los artículos 87 a 90 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales podemos afirmar que:

- a) El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a cualquiera de los efectos que estime pertinentes.
- b) Los empleadores en ningún caso podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores.
- c) Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital.
- d) Los empleadores no podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores.

120. De conformidad con el artículo 34 de la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos cuando se trate de las siguientes entidades:

- a) Federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.
- b) Empresas de servicios farmacéuticos.
- c) Colegios electorales.
- d) Empresas de seguridad pública.

121. El Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de derechos digitales persiguen...

- a) proteger los intereses comerciales de la Unión Europea frente a los de otros Estados.
- b) proteger los datos personales por su alto valor potencial.
- c) recaudar fondos a costa de las grandes empresas.
- d) proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas.

122. ¿Qué organismos pueden promover los códigos de conducta según el artículo 38.2 de la Ley Orgánica 3/2018

- a) Solo las asociaciones y organismos mencionados en el artículo 40.2 del Reglamento (UE) 2016/679
- b) Solo empresas o grupos de empresas mencionados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica.
- c) Tanto las asociaciones y organismos mencionados en el artículo 40.2 del Reglamento, como empresas o grupos de empresas, así como los responsables o encargados a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica.
- d) Solo los organismos o entidades que asuman las funciones de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos a los que se refiere el artículo 41 del Reglamento.

123. ¿Cuál de las siguientes entidades NO tiene obligación de designar un delegado de protección de datos?:

- a) La Agencia Española de Protección de Datos.
- b) El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
- c) Un médico que ejerza su actividad a título individual y esté legalmente obligado al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes.
- d) La Universidad Complutense de Madrid.

124. Cuando un tratamiento afecta a datos de carácter personal que incluyen información relativa a la discapacidad de las personas:

- a) Siempre requiere el consentimiento del interesado, incluso cuando es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud.
- b) Se considera que el tratamiento afecta a categorías especiales de datos personales.
- c) No se considera dato de salud.
- d) No requiere nunca el consentimiento del interesado.

125. El Delegado de Protección de Datos tendrá las siguientes funciones:

- a) Es responsable del cumplimiento del Reglamento.
- b) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento.
- c) Define las responsabilidades de cada perfil en Sistemas.
- d) Realiza las auditorías en materia de protección de datos.

126. Indique la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) El solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología
- b) El solo consentimiento del afectado bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos relativos a sus creencias u origen racial o étnico
- c) El consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o administrativas
- d) El consentimiento del afectado bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad sea identificar su religión u orientación sexual.

127. ¿Cuál de las siguientes enunciados NO es cierto respecto al alcance del actual Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)?

- a) El RGPD se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado del tratamiento en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no.
- b) El RGPD se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la UE por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, para ciertas actividades de tratamiento
- c) El RGPD se aplica allí donde tenga aplicación el Derecho de la UE.
- d) El RGPD se aplica a datos fiscales para el control económico de las personas físicas o jurídicas que operan en la Unión.

128. En relación al Delegado de Protección de datos, es falso:

- a) El delegado de protección de datos siempre formará parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento.
- b) El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de contacto del delegado de protección de datos y los comunicarán a la autoridad de control.
- c) Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo público, se podrá designar un único delegado de protección de datos para varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño.
- d) El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de datos no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de dichas funciones. No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones. El delegado de protección de datos rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado.

129. La actual ley de Protección de datos de carácter personal es la:

- a) Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- b) Ley orgánica 3/2018, de protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
- c) Ley orgánica 3/2018, de protección de Datos Personales y garantía de otros Derechos Fundamentales.
- d) Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de otros Derechos Fundamentales.

130. La Agencia de Protección de Datos:

- a) Es un ente de derecho público que actúa con dependencia del Ministerio de Justicia en el ejercicio de sus funciones
- b) Es un ente de derecho privado que actúa en el ejercicio de sus funciones según lo dispuesto por el Ministerio de Justicia
- c) Es un ente de derecho público que actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones
- d) Ninguna de las anteriores es correcta